

广西桂资工程集团有限公司“12•15”事故 调查报告

2023-03-01 09:00 来源：东兴市应急管理局

2022年12月15日上午8：40分左右在东兴马路至峒中口岸公路工程土建工程№1标段K3+200（S312线民乐至发生一起倒车撞人致死事故，司机吴x斌（男，身份证号：21xxxxxxxxxxx0037，辽宁省朝阳市双塔区友谊大在倒车过程中，不慎撞倒横斜穿公路的现场工作人员温x轩（男，身份证号：45xxxxxxxxxxx9332，住广西xx x轩于12月15日上午死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第立事故调查组，依法开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注验、调查取证、专家技术分析论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故项目：东兴马路至峒中口岸公路工程土建工程№1标段；

（二）事故发生时间：2022年12月15日8时40分左右；

（三）事故发生地点：东兴马路至峒中口岸公路工程K3+200（ S312线民乐至峒中公路 K131+200）处；

（四）死亡人数：1人。

二、基本情况

（一）事故相关单位。

1.建设单位：广西壮族自治区沿海公路管理局于2019年8月15日更名为广西壮族自治区沿海公路发展中心
代表人：余x国。统一社会信用代码：124xxxxxx64802591D。2012年8月9日自治区沿海公路管理局为加强项目
沿海公路管理局马路至峒中公路工程建设办公室（以下简称“建设办”），承担项目业主职责。建设办主任由
综合处、财务处三个职能部门，建设办住所在防城区那良镇那垌养护管理站。

2.施工单位：广西桂资工程建设有限公司成立于1993年09月24日（2018年9月4日更名为广西桂资工程集团
002号，法定代表人为李x松；统一社会信用代码：91xxxxxx536053G；公司类型为有限责任公司（自然人投资
路工程施工总承包，公路养护工程施工，土石方工程，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，公
包等（以上项目凭资质经营），资质类别及等级为公路工程施工总承包壹级，有效期至2024年11月05日，注册
可证编号：（桂）JZ安许证字[2004]xxxxx6，许可范围为建筑施工，有效期为：2022年5月23日至2025年5月23

3.监理单位：广西双建工程咨询有限公司成立于2004 年2 月 11日，注册地位于来宾市xxxxxx大厦16层
代码：91xxxxx4143XL；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：许可项目为公路工程监
务派遣服务；检验检测服务；建设工程质量检测等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
件或许可证件为准）。资质类别及等级为公路工程甲级，有效期：2016年8月12日至2020年8月11日（资质延
人民币壹亿贰仟万圆整。广西双建工程咨询有限公司于根据本项目实际情况，采用直线模式与职能模式相结
程咨询有限公司马路至峒中公路总监理工程师办公室”临时监理机构。总监理工程师办公室由杨x坤担任总监
量室、中心试验室。总监理工程师办公室驻地设在防城区那良镇。

（二）事故项目的基本情况。

东兴马路至峒中口岸公路共6个标段。事故发生在东兴马路至峒中口岸公路工程土建工程№1标段。施工
工标段K0+000至K13+000，长13公里，公路等级为二级，设计时速60公里/小时，水泥混凝土路面，包括路基、
4年3月12日获得中标通知书，2014年4月10签订施工合同、廉政合同及安全生产合同，施工合同价为人民币
（￥57999928元）。工期为24个月，承包人项目经理韦x旭，承包人项目总工陆x。项目于2015年2月开工，因
本标段的K4+900¯K13+000段（8.1公里）于2020年11月27日交工，K0+000¯K4+900未完工，事故发生在K3+200处

三、事故经过、救援及善后处置情况

接到事故发生的通知后，市应急局、市交通运输局会同马路镇、市交警、马路边境派出所及建设单位、施和现场处置，并对事故现场进行了勘查，先后对广西壮族自治区沿海公路发展中心马路至峒中口岸公路建设项有限公司项目总监代表、广西桂资工程集团有限公司马路至峒中口岸公路工程土建工程№1标段执行经理、现场员、推土机操作员（目击者）等进行了询问和调查取证，还原事故发生经过。

（一）事故经过。2022年12月15日上午8：40分左右，司机吴x斌驾驶桂AY9801的自卸车在马峒公路K3+200离约150米。自卸车在装车点装完砂石后，前进到卸车地点卸砂石，然后从卸车地点倒车回装车点再进行装车，20米左右，自卸车后门不慎碰倒斜穿公路的现场施工人员温x轩，汽车后轮从温x轩身上压过，并致其死亡的。施工人员、自卸车驾驶员、推土机驾驶员均未戴安全帽和未穿反光服，施工单位专职安全员不在岗。死亡事故家属报告，死者父母于12点左右，从广西腾县赶到事故点马路镇。经受害者家属同意，13点40分，事故处理完殡仪馆存放。

（二）事故救援情况。温x轩被撞倒的事故发生后，现场施工人员余x宇立即报告施工单位项目总工黄x飞，事故进一步发展。黄x飞接到报告后马上报110、120及项目建设办，项目建设办报告马路镇、市应急局等相关确认温x轩已死亡，后经法医及刑侦现场勘查，确认死者生前未遭受殴打等情况。马路镇、市交警、马路边境派位、施工单位和监理单位在接到通知后第一时间赶到现场，开展事故救援、调查取证、勘查工作。

（三）善后处理情况。事故发生后，建设单位成立马峒公路遗留工程事故善后领导小组，马峒路项目建设陈x玮任组长。事故善后领导小组认真做好家属思想疏导、解释现场事故发生情况，全力做好遇难者家属安抚，者亲属，主动跟他们到事故现场和相关单位去了解事故的情况，争取遇难者亲属理解与支持。2022年12月18化。

通过与死者家属的沟通协商，就赔偿金、丧葬费及支付方式等达成一致意见并签订了赔偿协议。后来，手上，项目建设办、广西桂资工程集团有限公司和死者家属再次协商，议定广西桂资工程集团有限公司拟出定的赔偿金支付，如果广西桂资工程集团有限公司没能及时支付赔偿金，由项目建设办在该公司在项目工程款022年12月18日上午，第一期的赔偿金20万元足额支付给死者家属，并约定2023年3月25日支付全部赔偿金额，

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

姓名：温x轩，性别：男，身份证号：45xxxxxxxxxxx9332，年龄：36岁，家庭地址：广西xxxxxxx118号，

（二）直接经济损失：无。

五、事故原因

（一）直接原因

1.死者温x轩作为现场作业人员，不注意观察周边环境，不按要求戴安全帽、穿反光服，在未确保安全前
故发生的直接原因。

2.司机吴x斌现场作业安全意识淡薄，未严格按照安全生产要求作业，在未有专人指挥的情况下进行装卸
产制定的操作规程作业，是造成此次安全生产事故的直接原因。

（二）间接原因

1.广西桂资工程集团有限公司对该项目安全生产管理不到位，教育和培训不到位，安全生产责任制度不
规及相关规章制度，未有安全生产检查的相关资料。事故施工现场的施工人员、机械操作人员均未按要求戴
指挥下进行装卸作业，现场监管不到位。

2.广西双建工程咨询有限公司（项目总监办）现场监督管理不到位，未能监管施工过程按规范进行施工，
在岗履职。

3. 广西壮族自治区沿海公路发展中心（项目建设办）对该项目安全生产管理不到位，未能很好监督管理
备不足，未能认真履职，未能及时发现施工过程中的不规范作业行为。

六、事故的性质

经事故调查组认定，广西桂资工程集团有限公司“12.15”事故属一起生产安全责任事故。

七、责任认定及处理建议

（一）广西桂资工程集团有限公司对该项目安全生产管理不到位，未开展教育和培训，未能严格执行安
作规程进行施工，对事故发生负有主要责任。建议由东兴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》
程集团有限公司及公司法人依法处理。

（二）死者温x轩作为项目施工现场作业人员，不注意观察周边环境，不按要求戴安全帽、穿反光服，在
现场，导致被撞身亡，对本次事故发生负有次要责任，但鉴于其已在事故中死亡，建议不追究其责任。

（三）司机吴x斌现场作业安全意识淡薄，未严格按照安全生产要求作业，在未有专人指挥的情况下进行
全生产制定的操作规程作业，对本次事故发生负有次要责任。建议由东兴市交通运输局对违章行为抄报南宁市

（四）广西双建工程咨询有限公司（项目总监办）现场监督管理不到位，未能监管施工过程按规范进行
由东兴市交通运输局对广西双建工程咨询有限公司（项目总监办）进行约谈，加强安全生产监督检查，全面落

（五）广西壮族自治区沿海公路发展中心（项目建设办）对该项目安全生产管理不到位，人员配备不足，
任。建议由东兴市交通运输局对广西壮族自治区沿海公路发展中心（项目建设办）进行约谈，要求加强安全
安全生产管理责任。

八、事故整改及防范措施建议

(一)广西桂资工程集团有限公司必须按照公路施工的法律法规及交通行业的相关规定，认真落实安全生产施，加强对施工作业人员的安全教育，加强对施工现场的安全检查，及时发现并处置各类生产安全事故隐患，要开展自查自纠，查找问题和不足，制定整改和防范措施。举一反三开展事故警示教育，普及安全知识，强化事故再次发生。

（二）广西双建工程咨询有限公司（项目总监办）加强安全生产现场监督管理，完善和落实安全生产管理认真履行职责，规范施工，加大安全生产的检查、巡查力度，落实整改措施，防范安生事故发生。

（三） 广西壮族自治区沿海公路发展中心（项目建设办）配备充足管理人员，加强安全教育培训，严格执度，切实做好项目安全生产管理。

（四）由东兴市交通运输局约谈广西壮族自治区沿海公路发展中心（项目建设办）、广西双建工程咨询有程集团有限公司，督促以上单位进行警示教育，加强安全教育培训工作，完善安全生产管理制度，严格执行安认真履行职责，遏制事故再次发生。

（五）由东兴市交通运输局对辖区内交通基础设施建设项目进行全面检查，发现问题限时整改，认真吸取的管控，坚决杜绝施工安全生产事故的发生。

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

党政机关 政府网站找错

站点地图

主办单位：东兴市人民政府 承办单位：东兴市人民政府办公室 管理维护：东兴市人民政府信息中心

地址：广西壮族自治区防城港市东兴市兴东路281号 邮编：538100 电话：0770-7665030（仅网站事宜

桂ICP备11003786号 网站标识码：4506810001 桂公网安备45068102000008号